

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 행정심판 재결의 종류 (25점)》

<문제2의 물음1> 행정심판 재결의 종류

I. 문제 제기

- 행정심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대해 국민이 제기하는 쟁송 절차이며, 재결은 행정심판위원회(이하 '위원회')가 심판 청구에 대한 심리를 거쳐 내리는 최종적인 판단이다. 이하에서는 행정심판법에서 규정하고 있는 재결에 대해 논한다.

II. 행정심판 재결의 종류

1. 각하재결

- 심판청구가 요건을 갖추지 못한 경우에 본안 심리 없이 청구를 배척하는 재결이다. 심판 요건은 청구 기간 준수, 청구인 적격, 피청구인 적격, 대상 적격 등을 포함한다. 예를 들어, 청구 기간을 넘겨 심판을 청구했거나, 심판 대상이 될 수 없는 사항에 대해 청구한 경우에 각하재결이 내려진다. 각하재결은 청구인의 권리 구제를 받을 자격 자체가 없다고 판단하는 것이므로, 본안 판단에 들어가지 않는다.

2. 기각재결

- 심판청구가 요건은 갖추었으나, 본안 심리 결과 청구인의 주장이 이유 없다고 판단될 때 청구를 배척하는 재결이다. 즉, 행정청의 처분이나 부작위가 위법하거나 부당하지 않다고 판단한 경우에 내려진다. 예를 들어, 행정처분이 법령에 따라 적법하게 이루어졌거나, 재량권의 범위를 벗어나지 않았다고 판단되는 경우이다. 기각재결은 본안 판단을 통해 청구인의 청구를 받아들이지 않는다는 점에서 각하재결과 구별된다.

3. 인용재결

- 심판청구가 이유 있다고 인정되어 청구인의 주장을 받아들이는 재결이다. 인용재결은 다시 취소재결, 무효확인재결, 의무이행재결로 나뉜다.

(1) 취소재결 [행정심판법 제43조 제3항]

① 의의

- 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 재결이다.

② 내용

- 위원회는 처분의 전부 또는 일부를 취소하거나, 처분을 다른 내용으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 과도한 영업정지 처분을 감경하여 정지 기간을 단축하는 변경재결도 가능하다.

③ 효과

- 취소재결이 확정되면 그 처분은 소급하여 효력을 상실하고, 행정청은 재결의 취지에 따라 재처분 의무를 진다. ("행정심판법 제49조 제2항")

(2) 무효확인재결 [행정심판법 제43조 제4항]

① 의의

- 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 재결이다.

② 내용

- 위원회는 처분이 무효임을 확인하거나, 유효임을 확인하는 재결을 내릴 수 있다.

③ 효과

- 처분이 무효임을 확인하는 재결은 해당 처분이 처음부터 효력이 없었음을 확인하는 것이므로, 별도의 처분 취소를 요하지 않는다.

(3) 의무이행재결 [행정심판법 제43조 제5항]

① 의의

- 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 명하는 재결이다. 이는 거부처분이나 부작위에 대한 가장 적극적인 구제 수단이다.

② 처분재결

- 위원회가 직접 신청에 따른 처분을 하는 재결이다. 이는 주로 기속행위나 재량권이 0으로 수축되는 경우에 예외적으로 인정된다.

③ 처분명령재결

- 피청구인인 행정청에게 신청에 따른 처분을 할 것을 명하는 재결이다.

④ 효과

- 의무이행재결이 내려지면 행정청은 재결의 취지에 따라 처분을 해야 할 의무를 진다. ("행정심판법 제49조 제3항") 만약 행정청이 이를 이행하지 않으면 위원회는 직접 처분이나 간접강제를 통해 재결의 실효성을 확보할 수 있다. ("행정심판법 제50조, 제50조의2")

4. 사정재결 [행정심판법 제44조]

(1) 의의

- 심판청구가 이유 있다고 인정(즉, 처분이 위법하거나 부당하다고 판단)되지만, 그 처분을 취소하거나 변경하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정할 때 심판청구를 기각하는 재결이다.

(2) 내용

- 처분의 위법·부당성을 인정하면서도 공익을 위하여 청구인의 권리 구제를 제한하는 재결이므로, 이때는 청구인에게 상당한 구제방법(예 : 손실 보상)을 취할 수 있다.

(3) 특징

- 사정재결은 본질적으로 인용재결의 성격을 가지지만, 공익을 위해 예외적으로 기각하는 것이므로, 청구인에게 불이익이 발생할 수 있다.

III. 결론

- 행정심판 재결은 각하재결, 기각재결, 인용재결, 사정재결로 구분된다. 각 재결은 고유의 제도적 장치로 기능한다. 따라서 행정심판 재결의 다양한 유형과 그 효과를 정확히 이해하는 것은 실무적 대응 및 권리구제 전략 수립에 있어 필수적이다.